



L'Amministratore Delegato

Nomina Organi Sociali

Tipologia documento:

Procedura

ID: n° 8_v.01

Ambito di applicazione:

Gruppo

Processo:

Corporate Governance

Data: 15/12/2022



INDICE

OGGETTO E SINTESI DI PROCESSO	4
AMBITO DI APPLICAZIONE	5
MONITORAGGIO ORGANI SOCIETARI IN SCADENZA.....	6
INDIVIDUAZIONE CANDIDATI E ISTRUTTORIA.....	6
AUTORIZZAZIONE E NOMINA	7

DISCLAIMER

I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo anche ai fini di prevenzione dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane.

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio della presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo al fine di garantirne la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia.

Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione della presente Comunicazione Organizzativa di Gruppo è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico di Società, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dai rispettivi Modelli 231 societari.

☒ D.lgs. 231/2001

☐ ABC

OGGETTO

Il presente documento disciplina il processo, i ruoli e le responsabilità per la designazione e le nomine degli Organi di Amministrazione e di Controllo (di seguito Organi Sociali) quali: Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Collegio Sindacale, Sindaco Unico e analoghi Organi previsti dalla normativa nazionale ed estera.

Le designazioni alla carica di Amministratore e di Sindaco di Società controllate, collegate e partecipate dirette ed indirette di FS SpA è svolta secondo quanto di seguito indicato e in coerenza con le disposizioni di cui alle Direttive del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) rilevanti in materia.

SINTESI DEL PROCESSO

MONITORAGGIO ORGANI SOCIALI IN SCADENZA

Le funzioni affari societari della Capogruppo di Settore / di FS SpA monitorano periodicamente, per quanto di competenza, le scadenze degli Organi Sociali.

Per le Società dei Poli, la funzione affari societari della Capogruppo di Settore predispone - con cadenza semestrale - un report sulla composizione degli Organi Sociali con evidenza di quelli in scadenza e lo trasmette alla funzione affari societari di FS SpA e alle funzioni risorse umane di Sub-Holding del Polo di competenza.

La funzione affari societari di FS SpA integra tale report con le ulteriori informazioni relative agli Organi Sociali delle Società di cui FS detiene quote di partecipazione e invia il documento completo alla funzione compensation di FS SpA e, relativamente alle Società estere, alla funzione international di FS SpA.

La funzione affari societari di FS SpA fornisce inoltre informativa degli Organi Sociali in scadenza nelle Società controllate dirette e indirette di FS SpA ai competenti uffici del MEF.

INDIVIDUAZIONE CANDIDATI ED ISTRUTTORIA

Le funzioni compensation di FS SpA / funzioni di risorse umane di Sub-Holding avviano, per la parte di competenza, una ricognizione in merito all'individuazione di potenziali candidati per gli Organi in scadenza.

Per le **Società controllate, collegate e partecipate dirette di FS SpA:**

- la funzione compensation di FS SpA verifica la rispondenza ai requisiti richiesti ed elabora un'istruttoria del candidato.

Per le **Società controllate, collegate e partecipate indirette di FS SpA:**

- la funzione risorse umane di Sub-Holding verifica la rispondenza ai requisiti richiesti, elabora un'istruttoria del candidato e la inoltra, a firma dell'AD di Sub-Holding, alla funzione compensation di FS SpA.

AUTORIZZAZIONE E NOMINA

L'istruttoria con le proposte di nomina viene sottoposta dai Responsabili Legal Affairs e Corporate Affairs di FS SpA all'AD di FS SpA per la sua validazione.

Per le **Società Strategiche**, l'AD di FS SpA sottopone le proposte di nomina al Comitato Governance, Nomine e Remunerazione. Dopo il parere favorevole del Comitato, l'istruttoria con le proposte di nomina viene sottoposta all'approvazione del CdA di FS SpA.

Per le **Società controllate dirette e indirette di FS SpA**, la funzione compensation di FS SpA predispone il fascicolo con le necessarie comunicazioni a firma dell'AD di FS SpA, che viene inviato tramite PEC dal Responsabile Corporate Affairs di FS SpA al MEF.

Una volta completato il processo autorizzativo, le funzioni affari societari di Capogruppo di Settore / FS SpA assicurano che venga avviato il rilascio della delega, le indicazioni di voto, la partecipazione all'assemblea per le società di competenza ed effettua le comunicazioni alle altre strutture societarie post Assemblea.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane SpA
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒**MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA**

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo¹.

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-Holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.

- ☐ Applicabilità diretta
- ☐ Applicabilità con caratterizzazione organizzativa
- ☒ Applicabilità con integrazione
- ☐ Applicabilità con adeguamento

¹ Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS SpA ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer SpA non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS Italiane, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale. Italcertifer e la Fondazione FS possono stipulare contratti di servizio per le attività di cui al presente documento svolte da Holding.

MONITORAGGIO ORGANI SOCIALI IN SCADENZA



Le funzioni affari societari della Capogruppo di Settore / di FS SpA monitorano e aggiornano periodicamente le scadenze degli Organi Sociali rispettivamente delle Società del Polo² / delle Società in cui FS detiene una quota di partecipazione³.

A tal fine, in relazione al rinnovo degli Organi di Amministrazione e Controllo di Società controllate, collegate e partecipate dirette ed indirette di FS SpA, con cadenza semestrale e secondo un format definito dalla funzione affari societari di FS SpA, la funzione affari societari della Capogruppo di Settore predispone, per le Società dei Poli, un report contenente l'indicazione i) della composizione degli Organi Sociali con evidenza di quelli con mandato in scadenza nel semestre di riferimento ii) dei requisiti richiesti ai componenti degli stessi dai relativi Statuti sociali e dalla legge e lo trasmette alla funzione affari societari di FS SpA e alla funzione risorse umane di Sub-Holding del Polo di competenza.

In ogni caso, la funzione affari societari della Capogruppo di Settore aggiorna tempestivamente con apposita comunicazione ad evento la funzione affari societari di FS SpA in relazione a tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire in merito alla composizione degli Organi Sociali e degli assetti proprietari delle Società del Polo.

La funzione affari societari di FS SpA, ricevuti i suddetti report dalle funzioni affari societari delle Capogruppo di Settore, li integra con le ulteriori informazioni relative agli Organi Sociali delle Società in cui FS detiene quote di partecipazione e invia il documento completo (c.d. “*book nomine*”) alla funzione compensation di FS SpA e, relativamente alle Società estere, alla funzione international di FS SpA. In caso di aggiornamenti, la funzione affari societari di FS SpA provvede a recepirli nel *book nomine* e a darne tempestiva comunicazione alla funzione compensation di FS SpA e, relativamente alle Società estere, alla funzione international di FS SpA.

Tenuto conto delle previste comunicazioni verso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito anche “MEF”), la funzione affari societari di FS SpA fornisce informativa degli Organi Sociali in scadenza nelle Società controllate dirette e indirette di FS SpA ai competenti uffici del MEF.

INDIVIDUAZIONE CANDIDATI ED ISTRUTTORIA



In relazione all'individuazione di potenziali candidati per gli Organi di Amministrazione e di Controllo con mandato in scadenza, è avviata, da parte della funzione compensation di FS SpA e dalle funzioni di

² Escluse le Capogruppo di Settore.

³ Incluse le Capogruppo di Settore.

risorse umane di Sub-Holding, una ricognizione rispettivamente per le controllate, collegate e partecipate dirette di FS SpA / della Sub-Holding.

Per le **Società controllate, collegate e partecipate dirette di FS SpA**:

- una volta individuata la lista di potenziali candidati, la **funzione compensation di FS SpA**, verifica, con il supporto della **funzione affari societari di FS SpA**, la rispondenza degli stessi ai requisiti richiesti dagli Statuti sociali e dalla legge, ed elabora un'istruttoria contenente il cv, il profilo e la valutazione del candidato.

Per le **Società controllate, collegate e partecipate indirette di FS SpA**:

- una volta individuata la lista di potenziali candidati, la **funzione risorse umane di Sub-Holding**, con il supporto delle **funzioni compensation e affari societari di FS SpA**, verifica la rispondenza degli stessi ai requisiti richiesti dagli Statuti sociali e dalla legge, elabora un'istruttoria⁴ contenente il cv, il profilo e la valutazione del candidato e la inoltra, a firma dell'AD di Sub-Holding, alla **funzione compensation di FS SpA**.

Relativamente alle Società estere, la lista dei potenziali candidati viene preventivamente condivisa con il **Responsabile International di FS SpA**.

Con riguardo alle nomine di candidati espressi da soci terzi, si procede in coerenza con gli impegni di carattere societario o negoziale esistenti e comunque nel rispetto delle prerogative di voto di detti soci.

La **funzione compensation di FS SpA** quindi:

- gestisce il processo istruttorio predisponendo la relativa documentazione, con il supporto della **funzione affari societari di FS SpA** relativamente ad ogni eventuale ulteriore informazione di carattere societario che si rendesse necessaria (es.: oggetto sociale della società, vincoli statutari, patti parasociali, ecc.), integrandola con le proposte di compenso per le cariche;
- cura le relazioni con i candidati per le attività necessarie al perfezionamento dell'istruttoria e, in particolare, ai fini dell'acquisizione di tutti i documenti propedeutici alla nomina.

AUTORIZZAZIONE E NOMINA



L'istruttoria relativa agli Organi Sociali viene sottoposta dai **Responsabili Legal Affairs e Corporate Affairs di FS SpA** all'Amministratore Delegato di FS SpA per la sua validazione.

Per le **Società Strategiche**⁵, l'Amministratore Delegato di FS SpA sottopone l'istruttoria con le proposte di nomina al Comitato Governance, Nomine e Remunerazione. Una volta acquisito il parere favorevole

⁴ Sulla base dello standard dell'istruttoria e del cv definito da compensation di FS SpA

⁵ Sono società "Strategiche" le Società controllate qualificate come tali con delibera del Consiglio di Amministrazione di FS SpA.

del Comitato, le proposte di nomina vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di FS SpA.

Per le **Società controllate dirette e indirette di FS SpA**, prima di procedere alla nomina, la [funzione compensation di FS SpA](#) predispone il fascicolo con le necessarie comunicazioni al MEF, a firma dell'AD di FS SpA, che viene inviato tramite PEC dal [Responsabile Corporate Affairs di FS SpA](#).

Una volta completato il processo autorizzativo, la [funzione compensation di FS SpA](#) provvede a informare dei relativi esiti la [funzione affari societari di FS SpA](#) e la [funzione international di FS SpA](#) relativamente alle Società estere.

Successivamente, la [funzione affari societari di FS SpA](#) informa la [funzione affari societari della Capogruppo di Settore](#) per le successive attività di competenza.

La [funzione compensation di FS SpA](#) inoltre comunica ai candidati l'esito finale del processo.

Ai fini della nomina, per le **società controllate dirette di FS SpA**, la [funzione compensation di FS SpA](#) predispone l'informativa in merito:

- alla proposta di compenso per i componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo, che invia al [Responsabile Legal Affairs di FS SpA](#) ai fini della delibera in sede di assemblea;
- alla proposta di trattamento economico per l'Amministratore Delegato, che invia al Presidente del Consiglio di Amministrazione ai fini della delibera in sede di CdA.

Per le **società controllate indirette di FS SpA** le informative sui compensi sono a cura della [funzione risorse umane di Sub-Holding](#), previa condivisione con la [funzione compensation di FS SpA](#).

A seguire, le [funzioni affari societari di Capogruppo di Settore / FS SpA](#) assicurano che venga avviato il rilascio della delega, le indicazioni di voto e la partecipazione all'assemblea per le società di competenza.

Inoltre, a valle delle Assemblee e dei Consigli di Amministrazione societari, le [funzioni affari societari delle Capogruppo di Settore](#) garantiscono il flusso informativo in relazione alle nomine avvenute verso la [funzione affari societari di FS SpA](#) e le [funzioni risorse umane delle Società](#).

La [funzione affari societari di FS SpA](#) garantisce il flusso informativo in relazione alle nomine avvenute verso la [funzione compensation di FS SpA](#), la [funzione organizzazione di FS SpA](#) e, per le Società estere, la [funzione international di FS SpA](#).

Firmato

Luigi Ferraris



VERSIONE/DATA	DOCUMENTO	MOTIVO DELLA REVISIONE
1.0 del 15/12/2022	<i>GR_P_Procedura Nomine Organi Societari _n.8_v.01</i>	Prima emissione

La presente procedura modifica parzialmente relativamente all'oggetto del documento la DdG n. 291/AD del 10 settembre 2020 "Regole in materia di designazioni alla carica di Amministratore e di Sindaco, di determinazioni sugli statuti e sui patti parasociali, di operazioni straordinarie e di Corporate Governance".

Riferimenti normativi interni

- Modello di Governance del Gruppo FS Italiane;
- Modello di Compliance del Gruppo FS Italiane;
- Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- Modello Organizzativo e di Gestione di Ferrovie dello Stato Italiane SpA e delle Società del Gruppo ex D.Lgs. 231/2001;
- Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane e *Anti-Bribery management system*;
- Linee di indirizzo per la classificazione delle informazioni in termini di riservatezza;
- Modello di gestione per la Protezione dei dati personali.

Nella gestione delle attività afferenti ai processi descritti nel presente documento all'interno del Gruppo, il comportamento del personale coinvolto deve essere coerente con i valori etici perseguiti dal Gruppo FS Italiane ed improntato ai principi di imparzialità, liceità, equità, non discriminazione, trasparenza e valorizzazione del merito, anche al fine di garantire parità di trattamento per tutti i soggetti interessati.

CONTRIBUTO ALLA IDENTIFICAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI: consentire che i principali rischi siano identificati, valutati, mitigati e monitorati, al fine di supportare il Management nell'assunzione di decisioni consapevoli ed allo scopo di minimizzare gli impatti degli stessi sul raggiungimento degli obiettivi cui sono collegati e sulla reputazione della Società.

TRASPARENZA E TUTELA DEGLI STAKEHOLDERS: contribuire a garantire nei confronti degli stakeholders trasparenza nella gestione e nel controllo dei rischi aziendali sui processi descritti nel documento a tutela della reputazione e dell'integrità della Società e degli stessi stakeholders.

ACCOUNTABILITY: chiara definizione di ruoli e responsabilità per i Referenti di Processo che, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, partecipano attivamente e, per i profili di competenza, assumono le relative responsabilità in relazione alle diverse fasi dei processi descritti nel documento e di individuazione, mitigazione e monitoraggio dei relativi rischi identificati.

SEGREGAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ: rispetto del principio della segregazione delle responsabilità in base al quale deve essere garantito che il responsabile dell'attività operativa sia sempre un soggetto distinto da quello che esegue le attività di controllo e di monitoraggio della stessa.

IMPARZIALITÀ E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE: i dipendenti coinvolti nei processi descritti nel documento, devono operare con professionalità e imparzialità evitando ogni situazione dalla quale possa scaturire un conflitto di interesse, ossia una situazione in cui la detenzione, anche indiretta o per conto di terzi, di un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con la capacità di agire nell'interesse primario della Società.

SISTEMA DI DELEGHE E POTERI: definizione formale di deleghe e poteri di firma, in coerenza con le posizioni organizzative e le missioni/responsabilità assegnate, da esercitarsi secondo le modalità ed entro i limiti di valore predefiniti.

TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE: garantire relativamente a ciascun Referente di Processo, per le attività di propria competenza, la tracciabilità degli aspetti sostanziali del percorso decisionale nonché l'archiviazione, ove possibile e preferibilmente tramite l'utilizzo di adeguati supporti informatici e comunque nel rispetto della normativa applicabile, della relativa documentazione, l'individuazione e la ricostruzione ex post delle fonti e degli elementi informativi che supportano le attività.

RISERVATEZZA: fermi restando gli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni di legge vigenti e la trasparenza delle attività poste in essere, è obbligo dei dipendenti che intervengono nelle fasi dei processi descritti nel documento assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa, anche in relazione alla particolare sensibilità di alcuni dati trattati.



ALLEGATO: RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI

RUOLO	DATA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
funzione affari societari di FS SpA	xx/12/2022	struttura AFFARI SOCIETARI DI GRUPPO E CORPORATE GOVERNANCE in ambito LEGAL AFFAIRS di FS SpA	DOr n.237 del 01/12/2022
funzione compensation di FS SpA	xx/12/2022	struttura COMPENSATION & BOARD REWARD in ambito CORPORATE AFFAIRS di FS SpA	DOr n.150 del 08/10/2021
Responsabile Legal Affairs di FS SpA	xx/12/2022	CHIEF LEGAL OFFICER	DOr n. 147 08/10/2021
Responsabile Corporate Affairs di FS SpA	xx/12/2022	CHIEF CORPORATE AFFAIRS OFFICER	DOr n. 147 08/10/2021
Responsabile International Officer di FS SpA	xx/12/2022	CHIEF INTERNATIONAL OFFICER	DOr n. 147 08/10/2021
funzione International di FS SpA	xx/12/2022	struttura INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES in ambito INTERNATIONAL di FS SpA	DOr n.152 del 08/10/2021
funzione organizzazione di FS SpA	xx/12/2022	struttura GROUP ORGANIZATION in ambito CORPORATE AFFAIRS di FS SpA	DOr n.150 del 08/10/2021